



בפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
המפקחת צ. פיגנבוים

תיק מס': 28/03

בענין:

צילי סולצינר
ע"י ב"כ עוה"ד יונה סירוטה
רח' נורדאו 18, חיפה

התובעת

נ ג ד

אלי פסו
רח' לאה 27, חיפה

הנתבע

פ ס ק - ד י נ

1. בעלת דירה בבית משותף הגישה בהליך זה תביעה לצו עשה בו עתרה לצו שיחייב את הנתבע, שאף הוא בעלים של דירה באותו בית משותף, למסור לתובעת העתק מהמפתח של מחסן המוחזק בלעדית על ידי הנתבע ומהווה רכוש משותף וכן לאפשר לה שימוש באותו מחסן.
2. הבית המשותף הנדון נמצא ברחוב לאה 27, חיפה ומזוהה כחלקה 32 בגוש 10763. על פי הרשום בפנקס הבתים המשותפים מונה הבית 4 דירות ולכל אחת מהן מחסן. על פי תשריט רישום הבית המשותף קיים מחסן נוסף שאינו מוצמד ואינו בבעלות רשומה של אף לא אחת מדירות הבית. משכך הנני מצהירה כבר כאן כי מעמדו של המחסן מן הבחינה הקניינית הוא כמעמדו של כל רכוש משותף.
3. הנתבע הגיש כתב-הגנה בו נימק את זכותו לחזקה בלעדית באותו המחסן בהיות המחסן בחזקה בלעדית של כל מי שהיה בעלי הדירה הרשומה כיום על שמו מעת שנבנה הבית מבלי שבאה טרוניה על כך מצד מי מבעלי הדירות. הנתבע גם רכש את זכותו במחסן בד-בבד וכחלק בלתי נפרד מרכישת דירתו. הנתבע תמך את כתב-ההגנה שלו בחוזה רכישת הדירה ובנספח לחוזה, נספח המתייחס למחסן הנדון, בהצהרות של הבעלים הקודמים של אותה הדירה ושל בעלי יחידת משנה מס' 1 בבית האמור. מקבץ המסמכים מחייב לדעתו את המסקנה כי דין התביעה להידחות על הסף.

4. במהלך הדיון בפני שהתקיים ביום 29.5.03 חזר כל צד על עמדתו, ובקצירת האומר:

(א) התובעת מזה טענה כי תפיסת החזקה במחסן הנדון לא מקנה לנתבע זכויות ואותו המחסן היה ונותר רכוש משותף. משכך עומדת גם לתובעת הזכות להשתמש בו. ההסכמות שניתנו לנתבע על ידי הדיירים האחרים אינן מחייבות את התובעת.

(ב) הנתבע מזה טען כי מאז נבנה הבית היו בעלי יחידת משנה מס' 4 המחזיקים הבלעדיים של המחסן הנדון. זכותו שלו יונקת מזכויות המוכרים לו בהיות העברת הזכות במחסן חלק בלתי נפרד מהעברת הזכות בדירה. אף לא אחד מבעלי הדירות בעבר לא כפר בזכות החזקה הבלעדית שלו במחסן. אף לתובעת אין זכות לעשות כך לאחר שרכשה דירתה במצב נתון היינו במצב בו החזקה הבלעדית נתונה בידיו. הנתבע גם היפנה את תשומת-הלב לכך שבתקנון הבית המשותף לא מצוין כי אותו המחסן מהווה רכוש משותף.

5. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים וכן עיינתי בתיק רישום הבית המשותף דעתי היא שהתביעה בדין יסודה וכי התובעת זכאית לסעד לו עתרה. אלה נימוקי החלטתי:

(א) אין ולא יכול שתהיה מחלוקת על כך שמן הבחינה המשפטית מהווה המחסן נושא הדיון רכוש משותף. על פי סעיף 52 וסעיף 55 (ג) לחוק המקרקעין רשאים בעלי הדירות לקבוע בתקנון אלו חלקים של הרכוש המשותף יהיו צמודים לדירה פלונית. הרכוש המשותף הוא אפוא שיורי וכולל את כל חלקי הבית המשותף חוץ מהחלקים הרשומים כדירות והחלקים הרשומים כצמידויות. המחסן הנדון אינו רשום כדירה וכן לא כהצמדה ולפיכך הוא מהווה רכוש משותף.

(ב) זכותם של כל בעלי הדירות לעשות ברכוש המשותף שימוש סביר לייעודו. זכות זו עומדת לתובעת כמו גם לנתבע. מכל מקום החוק לא היקנה לבעל דירה זכות לשימוש בלעדי ברכוש משותף כלשהו.

(ג) הסכמתם של בעלי דירות אחרים לחזקה בלעדית של הנתבע אינה מחייבת את מי שלא נתן הסכמתו לכך. סעיף 12 לתקנון המצוי קובע מפורשות כי החלטה של רוב בעלי הדירות המשנה זכות של בעל דירה אחר לא יהיה לה תוקף לגבי בעל הדירה האחר אלא אם הסכים לה.

(ד) פרק הזמן בו החזיק הנתבע או החזיקו קודמיו במחסן לא יכול לשכלל זכות קניינית, ודאי לא במקרקעין הנדונים שהם מקרקעין מוסדרים. החזקה במחסן נשענה על ההסכמה של בעלי דירות וכל עוד הסכמה זו הייתה נתונה. אותה ההסכמה שכללה את זכות החזקה הייחודית כל יום מחדש. משהגיעה ההסכמה לידי גמר הגיעה גם זכות החזקה הייחודית לידי גמר.

(ה) הנתבע לא היפנה אותי להוראת הדין המקנה לו זכות לחזקה ייחודית ברכוש המשותף גם כנגד מי שמסרב לאפשר לו זאת.

- (ו) לא במקרה לא נכללה הזכות לחזקה ייחודית בחוזה הרכישה של דירת הנתבע. הבעלים הקודמים של הדירה היו בעלי רשות באותו המחסן, זכות אישית שאינה ניתנת להעברה לאחר. גם הנתבע היה בעל רשות במחסן כל עוד רשות זו ניתנה לו. ולא עוד; רשותה של התובעת הסתיימה בעצם הגשת התביעה ואף קודם לכן עם משלוח מכתב בנדון זה.
- (ז) אינני מתעלמת מהשנים הרבות במהלכן החזיק הנתבע במחסן חזקה בלעדית. אולם פרק הזמן בו החזיק הנתבע במחסן באופן בלעדי תהיה לו השלכה לפרק הזמן שיוקצב לו להשבת המחסן אל חיק הרכוש המשותף.
- (ח) עם כל ההבנה למצבו האישי של הנתבע, חוק המקרקעין לא היקנה לי סמכות לשקול שיקולים סוציו-אקונומיים (וזאת להבדיל מסוגיות כמו זו הנדונה בסעיף 59ג' לחוק המקרקעין).
6. התביעה אפוא בדין יסודה. אני מחייבת את הנתבע למסור לידי התובעת מפתחות למחסן המהווה רכוש משותף וכן לאפשר גם לה שימוש סביר בו. בהתחשב בפרק הזמן בו החזיק הנתבע במחסן בפועל מזה ובמועד הגשת התביעה שהצביעה באופן חד-משמעי על העדר הסכמה מצד התובעת מזה, יחול עליו חיוב זה החל מיום 1.1.04.
7. בנוסף, אני מחייבת את הנתבע לשלם לתובעת הוצאות משפט כולל שכר טרחת עורך-דין בסך של -1,500 ₪. אם הסכום לא ישולם בתוך 30 יום מיום מתן פסק-הדין הוא יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (26.1.03) ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן בהעדר הצדדים ביום ד' ד' בסיון התשס"ג (4.6.03)
העתקים ישלחו לצדדים.

צ. פיגנבוים
מפקחת על רישום מקרקעין

דט/